

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 756/2533 นาง บุญ ชู หรือ กิมส่วน วัดจันทร์หรือ
เดือนเพ็ญ

โจทก์

นางสาว ชลธิชา เดือนเพ็ญ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 172, มาตรา 249

จำเลยให้การต่อสู้ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโดยอ้างเหตุแต่เพียงว่า โจทก์มีได้
บรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาส่วนในเรื่องคำขอบังคับไม่ชัดแจ้งเคลือบ
คลุมนั้น จำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น
ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ก่อนฟ้อง
โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยทราบว่าจะขอทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินพิพาท แต่จำเลย
เพิกเฉยไม่ยอมแบ่งแยก ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นแล้ว โจทก์มีอำนาจฟ้อง โจทก์กับ ล. มีชื่อ
ในโฉนดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกันต่อมาโจทก์กับ ล. ได้ทำสัญญาแบ่งที่ดิน
กัน และโจทก์เข้าครอบครองที่ดินตามข้อตกลงในสัญญาเป็นส่วนสัด โดยความสงบ
และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว โจทก์จึงได้
กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

โจทก์ฟ้องว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 3274 ตำบลหนองซ้าซากอำเภอบ้านบึง(เมือง) จังหวัดชลบุรี มีชื่อโจทก์กับนางล้น เดือนเพ็ญ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2490 โจทก์กับนางล้นได้ทำสัญญาแบ่งแยกที่ดินกันเป็นส่วนสัด โดยถือหลักไม้แก่นเป็นแนวเขตที่ดินในส่วนที่เลยแนวหลักไม้แก่นไปทางด้านทิศเหนือเป็นของนางล้นส่วนที่เลยหลักไม้แก่นไปทางด้านทิศใต้เป็นของโจทก์มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่เศษ หลังจากแบ่งแยกกันแล้วโจทก์ได้ปลูกไม้ยืนต้นเป็นแนวเขตและครอบครองเป็นเจ้าของ ปลูกบ้านอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดิน ในส่วนที่ของโจทก์ตลอดมาเป็นเวลา 30 ปีเศษแล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งสิทธิวันที่ 9 ธันวาคม 2502 นางไฉกิม เดือนเพ็ญ (ที่ถูกเป็นนายไฉกิม เดือนเพ็ญ) ได้รับมรดกที่ดินในส่วนของนางล้น และต่อมาวันที่ 9 ธันวาคม 2525 จำเลยได้รับมรดกที่ดินส่วนดังกล่าวจากนางไฉกิม โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยไปทำการรังวัดเพื่อแบ่งแยกให้แก่โจทก์ตามเนื้อที่ที่โจทก์ครอบครองมา จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยไปยื่นคำขอรังวัดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เพื่อแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 3274 ตำบลหนองซ้าซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ให้แก่โจทก์หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยจำเลยให้การว่า โจทก์กับจำเลยมิได้แบ่งแยกกันครอบครองเป็นส่วนสัดสัญญาแบ่งแยกที่ดินที่โจทก์อ้างมาเป็นเอกสารปลอม ที่โจทก์กล่าวอ้างและขอแบ่งแยกที่ดินมีเนื้อที่ 14 ไร่เศษ เป็นเนื้อที่มากเกินส่วนที่โจทก์ควรได้ ก่อนฟ้องโจทก์ไม่เคยบอกกล่าวให้จำเลยไปรังวัดแบ่งแยก โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง และฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายให้แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปทำการรังวัดเพื่อแบ่งแยกที่ดินให้แก่โจทก์ตามแผนที่ส่งเขปท้ายฟ้องหมายเลข 3 ถ้าไม่ไปถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังได้ว่าเดิมที่ดินพิพาทเป็นของนายแดงและนางหุ่่น นายแดงและนางหุ่่นได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่นางเชื้อ

และนางล้นนางเชื้อถึงแก่กรรมที่ดินส่วนของนางเชื้อเป็นมรดกตกทอดแก่โจทก์นาง
ล้นถึงแก่กรรมที่ดินส่วนของนางล้นเป็นมรดกตกทอดแก่นายไฉกิม นายไฉกิมถึงแก่
กรรมที่ดินส่วนของนายไฉกิมเป็นมรดกตกทอดแก่จำเลย โจทก์และจำเลยเป็นญาติ
กันโฉนดที่ดินพิพาทมีชื่อโจทก์และจำเลยเป็นเจ้าของ

ประเด็นแรกจำเลยฎีกาว่า คำขอบังคับท้ายฟ้องเคลือบคลุมคำขอบังคับเป็นส่วน
หนึ่งของคำฟ้อง เมื่อคำฟ้องเคลือบคลุมจึงเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองนั้น เห็นว่า จำเลยให้การว่าฟ้องโจทก์
เคลือบคลุมโดยอ้างเหตุแต่เพียงว่าโจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่ง
ข้อหา ส่วนในเรื่องคำขอบังคับไม่ชัดแจ้งเคลือบคลumnั้นจำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ จึง
เป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้

ประเด็นต่อไปจำเลยฎีกาว่า ก่อนฟ้องโจทก์ไม่เคยบอกกล่าวให้จำเลยทราบว่าจะ
ขอทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินพิพาท ข้อโต้แย้งยังไม่เกิดขึ้น โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
นั้น เห็นว่าโจทก์นำสืบว่าโจทก์ได้ติดต่อขอให้จำเลยแบ่งแยกโฉนดที่ดินพิพาท แต่
จำเลยเพิกเฉยส่วนจำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งในข้อนี้แต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า
ก่อนฟ้องโจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยทราบว่าจะขอทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินพิพาท
แต่จำเลยเพิกเฉยไม่ยอมแบ่งแยก ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจ
ฟ้อง

ประเด็นสุดท้ายจำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทเป็นส่วนสัดนั้น
เห็นว่า โจทก์นำสืบนอกจากมีเอกสารหมาย จ.2 และจ.4 มาแสดงแล้ว โจทก์ยังมี
พยานบุคคลคือตัวโจทก์ นายอนิวัฒน์กำนันตำบลหนองซ้าซากและนางทองเต็มผู้
เขียนเอกสารหมาย จ.4 มาเบิกความประกอบเอกสารดังกล่าวว่า เมื่อปี 2489 โจทก์

กับนางลั่นได้ไปยื่นคำขอต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอแบ่งแยกที่ดินพิพาทด้านทิศใต้เป็นของโจทก์ ส่วนแปลงคงเหลือเป็นของนางลั่นตามเอกสารหมาย จ.2 แต่ไม่สามารถแบ่งแยกได้เพราะเจ้าของที่ดินข้างเคียงคัดค้านว่าโจทก์และนางลั่นนำรังวัดรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของผู้คัดค้านดังกล่าว ต่อมาในปี 2490 โจทก์กับนางลั่นจึงได้ไปทำสัญญาแบ่งที่ดินพิพาทต่อกำหนดำบลหนองซำซากโดยมีข้อตกลงว่าโจทก์ได้ที่ดินพิพาทด้านทิศใต้ ส่วนนางลั่นได้ที่ดินพิพาททิศเหนือตามเอกสารหมาย จ.4 พยานหลักฐานของโจทก์เชื่อมโยงสอดคล้องกันจึงน่าเชื่อ ส่วนข้อที่จำเลยอ้างว่าเอกสารหมาย จ.4 เป็นเอกสารปลอมนั้น จำเลยก็นำสืบลอย ๆ ประกอบกับไม่ปรากฏว่ากำนันตำบลหนองซำซากและนางทองเดิมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับนางลั่นหรือนายไ่นกิมหรือจำเลย และบุคคลทั้งสองดังกล่าวก็ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทด้วย จึงไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าบุคคลทั้งสองจะแก่งทำเอกสารหมาย จ.4 ปลอมขึ้นมา นอกจากนี้แม้จะปรากฏตามใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่เอกสารหมาย จ.21 ถึง จ.23 ว่าบางปีนายไ่นกิมเป็นผู้เสียภาษีที่ดินพิพาทดังกล่าวก็ปฏิบัติตามแต่เอกสารหมาย จ.21 ถึง จ.23 ก็ไม่มีข้อความแสดงว่าโจทก์กับนายไ่นกิมครอบครองที่ดินพิพาทร่วมกันซึ่งไม่เหมือนกับเอกสารหมาย จ.2 และ จ.4 ซึ่งมีข้อความแสดงไว้ชัดแจ้งว่า โจทก์และนางลั่นได้แบ่งกันครอบครองที่ดินพิพาทโดยตกลงกันให้โจทก์ได้ที่ดินพิพาทด้านทิศใต้ ส่วนนางลั่นได้ที่ดินพิพาทด้านทิศเหนือ ดังนั้นพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่า ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าเมื่อปี 2489 และปี 2490 โจทก์และนางลั่นได้ตกลงแบ่งที่ดินพิพาทกันตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ.4 และโจทก์ได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทด้านทิศใต้เป็นส่วนสัดตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องหมายเลข 3 โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาเป็นเวลา 10 ปีแล้วโจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382"

(ปรีชา ธนानันท์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ